

1501172-63.2022.8.26.0540
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella
Comarca: Mauá
Foro: Foro de Mauá
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 22/07/2022
... Em caso análogo:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mauá
Foro de Mauá
2ª Vara Criminal
Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501172-63.2022.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501172-63.2022.8.26.0540
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUCAS MORAES DE LIMA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

MARCO ROBERTO ANTUNES DE LIMA e LUCAS MORAES DE LIMA foram denunciados por incursão no inciso II do § 2º e no inciso I do § 2º-A, ambos do artigo 157 do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 18 de junho de 2022, por volta de 00h40, na Avenida Barão de Mauá, 883, Vila Magini, nesta cidade e comarca de Mauá, os acusados, previamente ajustados e agindo com identidade de propósitos entre si e com terceira pessoa não identificada, subtraíram, para proveito comum e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o aparelho celular marca Xiaomi, uma mochila e um boné, pertencentes a Renato Santos de Moraes.

Recebida a denúncia, os réus foram citados (fls. 131-2) e apresentaram respostas à acusação.

Durante a instrução, as testemunhas arroladas pelas partes foram devidamente

inquiridas e os réus interrogados.

Em memoriais finais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal, enquanto a Defesa busca a absolvição ante a insuficiência de provas ou, ao menos, a fixação da pena no patamar mínimo, com a exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo, além da fixação de penitenciário inicial semiaberto.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decidido.

Procede a acusação.

Comprovou-se a materialidade pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01-2), boletim de ocorrência (fls. 03-5), auto de reconhecimento de pessoa (fl. 14) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

Interrogado, em solo policial, o réu Lucas permaneceu em silêncio (fl. 15). Sob o contraditório, negou participação no delito. Disse que correu, pois era foragido (mídia digital).

Marco, por sua vez, na fase administrativa, (sic) "alegou não ter participado de qualquer crime, aduzindo em seu favor que apenas havia acabado de sair da UPA da Vila Magini e depois foi conversar com alguns usuários de drogas que frequentam barracas improvisadas, quando foi abordado por viaturas da PM" (fl. 17). Em juízo, novamente negou a acusação (mídia digital).

A versão dos réus está isolada do conjunto probatório.

O ofendido, na fase antejudiciária, narrou que (sic) "estava trabalhando na cidade junina como técnico de som e ao sair sozinho a pé, enquanto caminhava pela Praça da Bíblia, foi cercado por três indivíduos que anunciaram que se tratava de um assalto, sendo certo que o indivíduo posteriormente identificado como LUCAS MORAES DE LIMA exibiu a coroa de uma arma de fogo, ao passo que o segundo indivíduo mais tarde identificado como MARCO ROBERTO ANTUNES DE LIMA apoderou-se de seu aparelho celular, mochila e de seu boné, e depois de rapina saíram correndo em direção à UPA da Vila Magini. Após isso o declarante dirigiu-se até um posto da PM e comunicou o ocorrido, bem como as características físicas dos suspeitos (um branco de camisa amarela e outro barbudo e desdentado). Algum tempo depois o declarante fez-se presente nesta Distrital onde reconheceu LUCAS e MARCO ROBERTO como sendo os autores do crime que suportou" (fls. 13-4).

Durante a instrução, reiterou integralmente a dinâmica do ocorrido. Confirmou que Lucas foi quem o abordou, mostrou a arma e ameaçou-o de morte, enquanto os outros dois retiraram seus pertences. Após a prática delitiva, os agentes fugiram, mas foram presos aproximadamente quinze minutos depois de ter acionado a polícia e informado as características físicas e vestimentas dos suspeitos. Acrescentou que sua mochila foi encontrada dentro de um barraco, próximo à UPA, enquanto seu telefone foi dispensado em um rio. Questionado pela defesa, esclareceu que os réus foram detidos em meio a usuários de entorpecentes. Descreveu as características físicas dos acusados e novamente reconheceu os réus Lucas e Marco (mídia digital).

É da tradicional experiência judicante que a palavra da vítima nos crimes de roubo deve prestigiar-se, de comum, por sua isenção ordinária. Voto paradigmático do Min. Soriano de Souza, no egrégio Supremo Tribunal Federal, assentara já que "todos nós, que somos juízes, sabemos disto: não se pode deixar de tomar com muita consideração as declarações da ofendida, desde que sejam verossímeis e minuciosas" (apud Espínola Filho, Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, ed. Rio, 1980, n.

427).

Os policiais militares, em solo policial, historiaram que (sic) "estavam em patrulhamento de rotina quando copiaram a informação via rádio de que uma vítima de roubo estaria na 1a Cia do 30o BPM comunicando ter sofrido um roubo nas imediações da Praça da Bíblia cometido por três indivíduos com as seguintes características: um de camisa amarela e o outro de barba e touca, mas que não conseguia recordar-se das características do terceiro criminoso. Ora, de posse das características fisionômicas dos suspeitos, os patrulheiros passaram a intensificar as buscas, quando ao passarem na Rua da Pátria visualizaram um indivíduo magro e sem camisa (posteriormente identificado como LUCAS MORAES DE LIMA que ao perceber a aproximação da viatura passou a correr, sendo alcançado e detido e submetido a busca pessoal nada de interesse pessoal foi encontrado em poder dele. Que ao lado da UPA da Vila Magini os patrulheiros CB BRUNO e MANENTE da patrulha M30101 avistaram o indivíduo posteriormente identificado como MARCO ROBERTO ANTUNES DE LIMA que estava em meio a diversos usuários que frequentam locais para uso de entorpecentes localizada perto da UPA da Vila Magini e dentro de um dos barracos foi encontrada a mochila da vítima. Ao ser entrevistado, o suspeito MARCO alegou que não participou de qualquer roubo" (fls. 08-12).

Em juízo, o policial militar Gilvano ratificou que, diante das informações passadas pela vítima, realizaram patrulhamento e visualizaram o réu Lucas, que tentou fugir, mas foi detido. O corréu Marco foi abordado por outra equipe. Relatou que os bens da vítima foram apreendidos no interior de um barraco, próximo à UPA da Vila Magini. Informalmente, Lucas negou seu envolvimento na prática delitiva (mídia digital).

Na mesma linha, o policial militar Bruno afirmou que, ao realizar patrulhamento nas proximidades da UPA da Vila Magini, visualizou alguns indivíduos, momento em que um deles correu e foi abordado pela equipe de apoio. Em meio às demais pessoas que permaneceram no local estava o réu Marco, que apresentava as características físicas informadas pela vítima, motivo pelo qual foi detido e submetido ao reconhecimento. Afirmou que realizou buscas nas proximidades de onde os réus estavam e localizou a mochila da vítima. Por fim, disse que os acusados foram detidos logo após o delito (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Em caso análogo:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

Observe-se que o depoimento prestado em juízo pela vítima está em perfeita harmonia àquele por ela prestado perante a Autoridade Policial. Não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que ela tivesse sido induzida a realizar o reconhecimento dos réus ou tivesse motivo particular, injusto, para falsamente incriminá-los.

Ressalta-se que a jurisprudência dos Tribunais, em lição tradicional, admite que o reconhecimento refuja ao rigor da regra do referido art. 226, sem perder, com isso, seu valor de “precioso elemento de prova subsidiária” (RT 176/149 –apud e com abono de Espínola Filho, Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, n. 478, in fine). Apesar disso, não há elementos nos autos que apontem para a irregularidade do reconhecimento feito na fase extrajudicial (fl. 14).

De toda forma, o reconhecimento judiciário observou o artigo 226 do Código de Processo Penal e, ainda assim, os réus foram reconhecidos.

No mais, as majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo foram comprovadas pela prova oral colhida, notadamente a palavra da vítima.

Registre-se, respeitado entendimento em contrário, ser dispensável a apreensão da arma de fogo, quando existentes outros meios aptos a comprovar sua efetiva utilização. Nessa linha: STJ, HC 29.346-SP, DJU 13.10.2003. Mais, é ônus da defesa provar que o objeto transportado pelo réu era um simulacro (fl. 171), ao contrário do que informado pelo ofendido durante a instrução. Nesse sentido:

"(...) A majorante do emprego de arma de fogo também restou devidamente configurada pelas palavras das vítimas. Independentemente de a arma de fogo não ter sido apreendida, o reconhecimento dessa causa de aumento é de rigor, já que ela pode perfeitamente ser comprovada pela prova oral, no caso, a palavra das vítimas, que narraram que um dos réus portava arma de fogo durante a ação. É nesse sentido que se posiciona o Superior Tribunal de Justiça (...)" (TJSP; Apelação Criminal nº 0013449-58.2017.8.26.0348, Relator: ALEX ZILENOVSKI; Julgado em 9 de março de 2022).

Além disso, o recrudesimento do roubo praticado com arma de fogo, ao contrário do sustentado pela Defensoria Pública, não é inconstitucional por afronta ao princípio da proporcionalidade. É evidente a maior periculosidade dos indivíduos que praticam roubos com a utilização de arma de fogo, razão pela qual é necessária sanção mais rigorosa. Sobre o tema:

"Em que pese a alongada manifestação lançada pela Defensoria Pública, não se constata “vício” com relação à hipótese prevista no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal, fruto da alteração legislativa promovida pela Lei nº. 13.654/2.018, que estipulou aumento de dois terços (2/3) de pena diante do roubo praticado com emprego de arma de fogo. Nesse tom, a forma “majorada” estampada no verbete em destaque traduz a preocupação do legislador em punir de forma mais severa aqueles que se utilizam do artefato para vencer por completo a capacidade de resistência das vítimas, não se ignorando, ademais, que a prévia aquisição do instrumento demanda maior grau de planejamento e preparação por parte dos criminosos, além de o objeto expor a perigo concreto a integridade física das vítimas e de terceiros, tudo justificando o maior rigor conferido pelo legislador, atento ao princípio constitucional da proporcionalidade. No caso, impossível se ignorar o acentuado potencial vulnerante da arma de fogo frente aos demais artefatos que também delineavam a majorante prevista no revogado artigo 157, § 2º, I, daquele Estatuto Repressor, os quais voltaram a ser contemplados no inciso VII do verbete em destaque com o advento do “Pacote Anticrime” (Lei nº 13.964/2.019) que, inclusive, referendou a distinção de tratamento diante do roubo cometido mediante emprego de armas brancas e daquele perpetrado com artefatos explosivos ou armas de fogo. Outro não é o entendimento desta Colenda Câmara sobre o tema ao lembrar o óbvio: “... o intuito do legislador, com a promulgação da Lei nº 13.654/18, foi punir mais gravemente o roubo praticado com o emprego de arma de fogo (e com razão, diante da violência urbana incontrolável que assola e macula a sociedade ordeira, situação para a qual o Estado não pode fechar os olhos), sendo estrábica para não dizer de má-fé qualquer alegação tendente a sugerir sua ineficácia” (TJESP, Apelação

Criminal nº. 1501374-45.2018.8.26.0228, Relator Desembargador ZORZI ROCHA, julgado 10-10-2019). Ainda a respeito, "a diferença de tratamento trazida pela Lei n. 13.654/2018 se amolda ao princípio da proporcionalidade, eis que pune, de forma mais rigorosa, o delito cometido com emprego de arma de fogo, diferentemente do praticado com outras armas. Ora, o emprego de arma de fogo, para ameaçar a vítima, aumenta a probabilidade de dano à integridade física e à vida do ofendido e de outras pessoas, bem como facilita a execução do crime. Desta forma, a conduta deve ser punida de forma proporcional à sua gravidade" (TJESP, Apelação Criminal nº. 0036696-55.2018.8.26.0050, Relator Desembargador MACHADO DE ANDRADE, julgado 21-03-2019). No mais, convém notar que o Egrégio Órgão Especial desta Corte se manifestou sobre a higidez do processo legislativo e constitucionalidade formal do diploma alterador (Incidente de Inconstitucionalidade sob o nº. 0017563-80.2018.8.26.0000, Relator Desembargador ALEX ZILENOVSKI, julgado 05-09-2018), sem em nenhum momento sinalizar eventual vício capaz de obstaculizar a aplicação da norma por este Egrégio Tribunal. E as "comparações" entre tipos/conduitas feitas pela Defesa, de tão absurdas, servem até mesmo para reforçar o tratamento distinto dado pelo legislador, dada a óbvia diversidade de delitos, abarcando objetos jurídicos bem diferentes" (TJ/SP, Apelação Criminal nº 0002790-48.2021.8.26.0348, 6ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Farto Salles, julgado em 17 de março de 2022).

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria, de rigor a condenação.

Dosa-se as penas.

Atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base do réu Lucas no mínimo legal, qual seja, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, e a pena-base do réu Marco 1/6 acima do mínimo legal, pelos maus antecedentes (certidão de fl. 69 - proc. 5836-55.2015), atingindo 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Sobre a possibilidade de utilização de uma das condenações, transitada em julgado, como maus antecedentes:

"Admite-se a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem". (STJ. RESp 1946490/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

"(...) é possível que sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e a segunda como reincidência, quando distintos os fatos geradores de cada uma." (HC 344.979/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016).

"Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena." (HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013).

Na segunda etapa, considerando que os réus são reincidentes, majoro a pena de Marco em mais 1/6 (certidão de fls. 190-1 - proc. 1502182-16.2020), atingindo 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa e a pena de Lucas em 1/3, ante a especificidade da reincidência (certidão de fls. 52-3 - proc. 1501095-25.2020), perfazendo 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

A reincidência específica justifica referida fração de aumento, já que maior o desvalor da conduta. Neste sentido, precedente do e. Superior Tribunal de Justiça:

"A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das

condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (um terço)" (HC nº 257.571/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 18/02/2014).

Na terceira etapa, diante das alterações promovidas pela Lei nº 13.654 de 23 de abril de 2018, alinhemo-nos aos que entendem tratar o art. 68 do Código Penal de faculdade do magistrado. Possível, assim, desde que fundamentadamente, a incidência de mais de uma majorante. Nessa linha:

"Como se vê, na terceira fase da dosimetria, aplicou-se a fração mínima de 1/3 para a causa de aumento de pena decorrente do concurso de agentes, ao argumento de que ocorreu prévio ajuste com divisão de atribuições específicas entre os agentes, o que foi fundamental para a expropriação patrimonial, e o patamar de 2/3 para a causa de aumento oriunda do emprego de arma de fogo, por entender que o emprego de arma de fogo mostrou-se imprescindível para subjugar a vítima, notadamente porque estava na frente de sua residência e poderia ter se evadido para dentro do seu imóvel, caso não fosse ameaça com uso do artefato bélico. A utilização da arma, em via pública, eis que a vítima estava em frente a sua residência na hora dos fatos, gerou ainda mais riscos, tudo nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, que faculta ao julgador aplicar cumulativamente as majorantes em concurso. Nesse mesmo sentido, é assente a jurisprudência deste STJ e também do STF, segundo a qual, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais." (STJ, HC 577363, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 28/05/2020 - grifo nosso).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação das causas majorantes e minorantes se dá sem compensação, umas sobre as outras, não sendo admissível a pretendida tese de incidência de única majorante dentre as aplicáveis. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento. 3. Agravo regimental improvido." (STJ, AgRg no HC 512.001/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, Julgado em 15/08/2019, DJe 29/08/2019).

"Na derradeira etapa, pela majorante do concurso de agentes, a pena foi exasperada à razão de 1/3, perfazendo 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa. E, em razão da majorante do emprego de arma de fogo, a pena foi aumentada à razão de 2/3 perfazendo 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, e 23 dias multa, no mínimo legal. Conforme mencionado acima, o cálculo da pena está correto, uma vez que as duas majorantes ora analisadas não se encontram mais previstas no mesmo parágrafo com a mesma fração de aumento, de modo que devem ser valoradas separadamente, por pura escolha do legislador com a referida alteração legislativa." (Apelação nº 1501168-40.2019.8.26.0537, Relatora Des. Ely Amioka, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 02/06/2020, Data de publicação: 02/06/2020 - grifo nosso).

"Na fase derradeira da dosimetria, incidiu, primeiro, o aumento mínimo (de um terço) pela majorante da comparsaria e, depois, o aumento de dois terços pelo emprego de arma de fogo. Não obstante o pleito da esforçada defesa, a incidência

cumulativa dos aumentos devidos pelas duas majorantes se impõe, porque, ao revogar a causa de aumento do inciso I, do § 2º, do artigo 157 do Código Penal e alocar tal causa no § 2º-A, inciso I, do mesmo dispositivo previsão exclusiva para emprego de arma de fogo, o legislador ordinário, através da Lei nº 13.654/2018, acabou por autorizar os aumentos sucessivos, pois o aumento devido pelo emprego de arma de fogo é fixo e não seria possível atender ao princípio da individualização da pena, se a censura estatal não pudesse ser devidamente dosada, sempre que presentes também uma ou mais causas de aumento previstas no § 2º, do artigo 157 aqui tratado. Tal solução, de resto, não conflita com a previsão constante do parágrafo único, do artigo 68 do Código Penal, o qual estabelece que o juiz pode (faculdade) fazer incidir um só aumento em caso de concurso de majorantes, concluindo-se, a contrário sensu, que pode também fazer incidir mais de um aumento nessa fase dos cálculos. Nesse sentido, recente julgado desta Col. Corte de Justiça Estadual: Apelação nº 0047853-25.2018.8.26.0050, PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Criminal nº 1526276-77.2019.8.26.0050 - Voto nº 49783 8 Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, Julg. em 01/04/2019." (APELAÇÃO CRIMINAL nº 1526276-77.2019.8.26.0050, Rel. Des. Euvaldo Chaib, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 19/05/2020, Data de publicação: 19/05/2020).

"Na terceira fase, a r. sentença procedeu a dois aumentos de pena, à luz da sistemática estabelecida pela Lei nº 13.654/18: (a) num primeiro momento, elevou a reprimenda em 1/3, em razão do concurso do agentes (artigo 157, par. 2º, II, do Código Penal); (b) na sequência, incrementou a sanção em 2/3, diante do emprego de arma de fogo (artigo 157, par. 2º-A, do Código Penal), chegando a 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 21 dias-multa. O procedimento não merece censura, porquanto de acordo com o novo modelo legal, que estabelece causas de aumento de pena diversas para o concurso de agente e emprego de arma de fogo. Verdade que a lei prevê a possibilidade de o juiz, no caso de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento aplicando aquela causa que mais aumente a reprimenda (artigo 68, par. único do Código Penal). Não se cuida, tal como se infere da própria dicção legal, de uma regra obrigatória: o magistrado, analisando as circunstâncias do caso pode ou não deliberar pelo único aumento. Trata-se de uma opção que o legislador deu ao juiz. Em outras palavras, não há um direito do réu de que, no caso de cumulação de causas de aumento de pena, seja aplicado apenas um aumento. Dentro deste contexto, importa considerar (i) que a vítima Lucineide se lesionou ao cair da moto no momento da abordagem criminoso, e (ii) o veículo de Henrique foi recuperado destruído, de modo que houve considerável perda patrimonial; além disso, (iii) houve disparo de arma de fogo no crime praticado contra a vítima Pedro. Dados que incrementam a censurabilidade do comportamento, de sorte que a hipótese é de duplo aumento, tal como levado a efeito na r. sentença." (Apelação Criminal nº 1505281-28.2018.8.26.0228, Rel. Des. Laerte Marrone, 14ª Câmara de Direito Criminal, Julgado em 03/06/2020).

Neste ponto, cumpre destacar que o crime foi praticado com emprego arma de fogo, no período noturno, em que há menor vigilância de terceiros, em comparsaria com um terceiro indivíduo até então não identificado, em desfavor de uma única vítima, e, portanto, com relevante superioridade numérica. Desse modo, o problema diz com a proporcionalidade da reação penal ante a maior reprovação da conduta. À maior culpa, maior pena.

Assim, majoro a pena dos réus em 1/3, pelo concurso de agentes, totalizando 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa para o réu Lucas e 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e 16 dias-multa para o réu Marco. Na sequência, tendo em vista o depoimento da vítima, no sentido de que os agentes portavam arma de fogo, necessário novo aumento de 2/3, totalizando 11 anos, 10 meses e 06 dias de reclusão e 28 dias-multa para o réu Lucas e 12 anos, 01 mês e 05 dias de reclusão e 26 dias-multa para o réu Marco, penas que torno definitivas.

O valor de cada dia-multa será o unitário mínimo.

Os acusados deverão iniciar o cumprimento da pena sob o regime inicial fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal. Além disso, o crime de roubo qualificado denota uma periculosidade acentuada dos agentes, bem como evidente gravidade em concreto, cujo processo de ressocialização deve ser encetado no regime mais rigoroso. Bem por isso, a regra, no caso de roubo qualificado, é a fixação do regime inicial fechado em relação à sanção privativa de liberdade (STF, HC nº 74.301-3, rel. Min. Maurício Correa; TACRIM-SP, RJDTACRIM 16/143, 10/119). Não bastasse, os réus são reincidentes em crimes patrimoniais.

Pelo mesmo motivo não se aplica nenhum benefício legal.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu LUCAS MORAES DE LIMA, qualificado nos autos, às penas de 11 anos, 10 meses e 06 dias de reclusão, sob regime penitenciário inicial fechado, e a pagar 28 dias-multa, no unitário mínimo, e o réu MARCO ROBERTO ANTUNES DE LIMA, qualificado nos autos, às penas de 12 anos, 01 mês e 05 dias de reclusão, sob regime penitenciário inicial fechado, e a pagar 26 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no inciso II do parágrafo 2.º e no inciso I do parágrafo 2.º-A, ambos do art. 157 do Código Penal.

Denego aos condenados o direito de recorrer em liberdade, mantidas as condições da custódia cautelar.

Com o trânsito em julgado, inscreva-se o nome dos réus no rol dos culpados.

Defere-se os benefícios da justiça gratuita.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella -Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 21 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA